

**DEVANT LA COUR D'APPEL DU PREMIER DISTRICT
ÉTAT DE FLORIDE**

MARC M. MOSZKOWSKI,

Appelant,

N° D'AFFAIRE : 1D2025-2912

c.

**DEEPGULF, INC. et
TOKE OIL AND GAS, S.A.,**

Intimées.

**REQUÊTE DE L'APPELANT AUX FINS DE RÉEXAMEN ET, À TITRE
SUBSIDIAIRE, DE PRONONCÉ D'UN AVIS ÉCRIT**

L'appelant Marc M. Moszkowski, comparaisant pro se, sollicite respectueusement, en application de la règle 9.330 des Florida Rules of Appellate Procedure, le réexamen de la décision de la Cour du 14 septembre 2026 et, à titre subsidiaire, le prononcé d'un avis écrit.

L'appelant reconnaît les insuffisances relatives aux citations relevées par la Cour dans son mémoire initial et ne sollicite pas le réexamen de l'admonestation de la Cour concernant ces citations. Ces autorités n'ont pas été reprises dans le mémoire en réplique ultérieur de l'appelant, et la présente requête ne s'appuie que sur des autorités vérifiées

individuellement avant son dépôt. La présente requête est limitée aux points de droit déjà présentés dans les écritures d'appel et dont l'appelant soutient respectueusement qu'ils ont pu être omis ou mal appréhendés.

I. LE JUGEMENT POUR VOL CIVIL SOULÈVE UNE QUESTION DÉTERMINANTE DE PRESCRIPTION QUI NE DÉPEND PAS DU TÉMOIGNAGE NON TRANSCRIT À L'AUDIENCE

Le mémoire initial de l'appelant soutenait expressément que l'action pour vol civil était prescrite par le délai de cinq ans prévu à l'article 772.17 des Florida Statutes. L'argument s'appuyait sur *Davis v. Monahan*, 832 So. 2d 708, 709–10 (Fla. 2002), pour la proposition selon laquelle la découverte tardive ne reporte pas le point de départ de la prescription d'une action pour vol civil.

Le mémoire initial présentait la question comme suit :

« Les actions pour vol civil prennent naissance lorsque la soustraction illicite alléguée est achevée, et non lorsqu'elle est découverte ultérieurement. § 772.17, Fla. Stat.; *Davis v. Monahan*, 832 So. 2d 708, 709–10 (Fla. 2002). »

Le mémoire soutenait en outre que les paiements à l'origine de l'action pour vol civil avaient été effectués au plus tard en 2011 et que, par conséquent, « la soustraction, à supposer qu'il y en ait eu une, était

achevée et le délai avait commencé à courir de plein droit ». L'action a été introduite en avril 2018.

Il ne s'agissait pas d'une question soulevée pour la première fois en appel. La prescription avait été invoquée comme moyen de défense affirmatif, et le mémoire initial contestait expressément l'absence, dans le jugement définitif, de toute constatation relative au point de départ du délai ou de toute autre décision sur ce moyen de défense.

La portée juridique de la date de 2011 comme point de départ n'était pas davantage spéculative. Plus tôt dans ce même litige, le United States District Court avait examiné les mêmes actions pour vol civil et conversion ainsi que le même argument fondé sur la découverte tardive. Dans son ordonnance du 27 janvier 2020 statuant sur les « motions for summary judgment », le tribunal fédéral ((U.S. District Court, Northern District of Florida, Case No. 3:18-cv-01466-TKW-MJF)) a déterminé :

« Ces actions ont pris naissance en 2012 au plus tard, lorsque Toke a achevé les projets prétendument détournés.... »

Le tribunal a ensuite expressément examiné l'argument des demandeurs selon lequel il existait des contestations factuelles quant au moment où

DeepGulf avait découvert le détournement allégué, et l'a rejeté au regard de Davis :

« [E]n droit de Floride, la règle de la découverte tardive ne s'applique pas aux actions pour vol civil et conversion. Voir *Davis v. Monahan*, 832 So. 2d 708 (Fla. 2002). »

Le tribunal fédéral a en conséquence jugé prescrites les actions pour vol civil et conversion.

L'appelant n'invoque pas ici cette décision antérieure comme substitut à la question d'appel soumise à la présente Cour, et la présente requête ne demande pas davantage à la Cour de déterminer l'effet préclusif de la décision fédérale. Elle confirme plutôt que la question du point de départ soulevée dans le mémoire initial concernait une règle de droit établie appliquée au même comportement allégué : c'est l'achèvement de la soustraction alléguée, et non sa découverte ultérieure, qui détermine le point de départ du délai.

Le jugement définitif soumis au contrôle de la Cour ne contient aucune constatation établissant un point de départ dans les cinq années précédant l'introduction de l'action. Il ne traite pas de l'article 772.17, n'applique pas

Davis et n'explique pas comment l'action pour vol civil pouvait demeurer recevable malgré l'achèvement des paiements sur lesquels elle reposait.

Le mémoire en réponse des intimées soutenait principalement que l'absence de transcription de l'audience empêchait le contrôle des constatations factuelles. Mais la question de prescription soulevée par l'appelant n'était pas de savoir si des témoignages non transcrits devaient être réévalués. Il s'agissait de savoir si le jugement pour vol civil pouvait être maintenu alors que la soustraction alléguée avait été achevée en dehors du délai légal et que le jugement définitif ne contenait aucune constatation établissant un point de départ dans les cinq années précédant l'introduction de l'action.

La décision de la Cour du 14 septembre 2026 ne traite pas de cette question. L'appelant sollicite donc respectueusement un réexamen limité à la question de savoir si le jugement pour vol civil peut être confirmé conformément à l'article 772.17 et à Davis v. Monahan.

II. LA QUESTION CONNEXE DE LA PROPRIÉTÉ SOULÈVE ÉGALEMENT UNE QUESTION DE DROIT APPARENTE À LA FACE DU JUGEMENT

Dans son mémoire en réplique, l'appelant a circonscrit une seconde

question en réponse à l'argument des intimées selon lequel l'absence de transcription empêchait tout contrôle. L'appelant a expressément indiqué qu'il ne demandait pas à la Cour de réévaluer les témoignages, mais contestait au contraire « la suffisance juridique du jugement définitif écrit lui-même — à savoir si les constatations qu'il énonce établissent, à leur face même, les éléments requis des demandes ».

Le jugement pour vol civil retient une responsabilité à hauteur de 345 000 \$ au titre de distributions effectuées par Toke. Pourtant, le jugement définitif n'identifie pas le fondement juridique en vertu duquel ces fonds constituaient la propriété de DeepGulf au moment où ils ont été distribués.

Cette omission est particulièrement importante au regard de la chronologie sous-jacente au jugement. Le tribunal fédéral avait précédemment constaté que les 345 000 \$ consistaient en distributions aux actionnaires de Toke et que DeepGulf « n'a reçu aucune distribution aux actionnaires parce qu'elle n'était pas actionnaire de Toke ». Le tribunal fédéral a en outre constaté que DeepGulf avait acquis une participation de contrôle dans Toke au plus tard le 13 décembre 2012.

Les deux questions sont donc étroitement liées. Les paiements contestés de 345 000 \$ ont été achevés pendant la période pertinente pour l'analyse

de la prescription, tandis que demeure la question de savoir comment ces distributions aux actionnaires de Toke constituaient la propriété de DeepGulf au moment de la soustraction alléguée.

Le mémoire en réplique a expressément identifié ce défaut chronologique. Il soutenait que le jugement définitif n'identifiait ni cession, ni relation d'agence, ni trust, ni droit contractuel, ni aucun autre mécanisme juridique par lequel une participation acquise ultérieurement dans Toke aurait conféré à DeepGulf la propriété de distributions effectuées antérieurement.

Là encore, cette question ne demandait pas à la Cour de réévaluer les témoignages. Elle demande si les constatations effectivement énoncées dans le jugement définitif établissent le droit de propriété nécessaire pour soutenir la responsabilité imposée au titre du vol civil.

L'appelant soutient respectueusement que cette question de droit, elle aussi dûment préservée, justifie un réexamen.

III. À TITRE SUBSIDIAIRE, UN AVIS ÉCRIT EST JUSTIFIÉ

La décision de la Cour du 14 septembre confirme le jugement définitif et traite séparément des insuffisances relatives aux citations contenues dans

le mémoire initial de l'appelant. L'appelant reconnaît ces insuffisances et ne conteste pas l'admonestation de la Cour.

La décision n'indique toutefois pas le fondement juridique sur lequel le jugement pour vol civil survit à la question de prescription soulevée au titre de l'article 772.17 et de Davis, pas plus qu'elle ne traite de la question connexe de savoir si le jugement définitif énonce un droit de propriété appartenant à DeepGulf au moment de la soustraction alléguée.

Un avis écrit permettrait de préciser si la Cour considère que la résolution de l'une ou l'autre question dépend d'éléments de preuve présentés à l'audience et exige donc une transcription, ou si un autre fondement juridique justifie la confirmation malgré la chronologie relative à la prescription et les constatations contenues dans le jugement définitif.

Un avis écrit fournirait également un fondement légitime permettant de solliciter le contrôle de la Supreme Court of Florida, en identifiant le fondement juridique de la décision de la Cour sur ces questions de droit dûment préservées. Voir Fla. R. App. P. 9.330(a)(2)(D)(i).

L'appelant n'a demandé à la Cour de réévaluer les témoignages sur aucune de ces deux questions. L'argument relatif à la prescription portait

sur la chronologie de la soustraction alléguée et sur le délai de cinq ans prévu à l'article 772.17. L'argument relatif au droit de propriété portait sur la question de savoir si les constatations effectivement énoncées dans le jugement définitif établissent que les 345 000 \$ constituaient la propriété de DeepGulf au moment de la soustraction alléguée.

L'appelant sollicite donc respectueusement, à titre subsidiaire, le prononcé d'un avis écrit identifiant le fondement juridique sur lequel le jugement pour vol civil est confirmé quant à ces questions.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sollicite respectueusement de la Cour :

1. D'accorder le réexamen du jugement pour vol civil et de réexaminer si ce jugement peut être maintenu au regard de l'article 772.17 des Florida Statutes et de Davis v. Monahan, 832 So. 2d 708 (Fla. 2002) ;
2. De réexaminer si les constatations énoncées dans le jugement définitif établissent que les 345 000 \$ constituaient la propriété de DeepGulf au moment de la soustraction alléguée ; ou

3. À titre subsidiaire, de prononcer un avis écrit identifiant le fondement juridique de la confirmation du jugement pour vol civil quant à ces questions.

Respectueusement soumis ce 26 septembre 2026.

Marc Moszkowski, Pro Se
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France
Téléphone: +1 (251) 300 4820 (U.S.)
Email: m.moszkowski@deepgulf.net



CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par la présente que, ce 26 septembre 2026, une copie fidèle et exacte du présent document a été signifiée à tous les avocats constitués par l'intermédiaire du Florida Courts E-Filing Portal.

